

Oggetto: deduzioni relative alla proposta di accordo ricevuta tramite PEC dal Geom. Morani e datata 22/11/2024

I sottoscritti Eredi Coletta Elena - Rossi Valter, Rossi Fabio e Rossi Elisa, al fine di *trovare un accordo transattivo* riguardante la divisione delle parti comuni del compendio immobiliare sito a Guidonia Montecelio in via Liguria 32/34 e distinto in catasto sez. "Le Fosse" Fg 29, part. 554, rimaste indivise al momento dell'atto di donazione/divisione rep. 44831 dell'08/11/1990, riportano di seguito le proprie deduzioni.

I sottoscritti eredi della Sig.ra Coletta Elena prendono atto che:

- le quote di proprietà di pertinenza degli stessi eredi è pari ad $\frac{1}{4}$ di proprietà indivisa (particelle 517, 503, 505, 518, 515);
- le quote di proprietà di pertinenza di Coletta Alfonso è pari a $\frac{3}{4}$ di proprietà indivisa (particelle 517, 503, 505, 518, 515);
- Il sub 513 non rientra nella comunione in quanto oggetto di vendita da parte di Coletta Maria a Coletta Alfonso;
- Il sub 505 ed il sub 515 sono ripartiti nelle proporzioni $\frac{1}{4}$ eredi Coletta Elena e $\frac{3}{4}$ Coletta Alfonso;
- Coletta Alfonso ha affrontato spese di manutenzione ordinaria e straordinaria fin dal 1990.

Tuttavia osservano che:

- Le spese sono state affrontate da Coletta Alfonso, *su iniziativa personale non concordata né autorizzata dagli altri partecipanti alla comunione*;
- Tutte le spese comunque erano volte a migliorare il godimento individuale, della famiglia di Coletta Alfonso, della proprietà indivisa;
- Le migliorie apportate e le strutture (anche abitative) costruite sull'area indivisa, hanno limitato/impedito il diritto degli altri partecipanti alla comunione, al pieno godimento dell'area stessa (si richiedeva l'utilizzo di una zona dell'area comune come parcheggio/box).

Tutto ciò premesso i sottoscritti eredi della sig. Coletta Elena, rispetto alla proposta ricevuta:

1. Relativamente a quanto indicato al punto 1) si accetta il diritto di passaggio pedonale e carrabile dal civico 32 di via Liguria, *lasciando però la proprietà indivisa ($\frac{3}{4}$ Coletta Alfonso e $\frac{1}{4}$ eredi Coletta Elena, a servitù di tutte le u.i. che gravano sulla particella 554;*
2. Con riferimento al punto 2) gli eredi Coletta Elena chiedono *la piena proprietà del 100% della consistenza distinta al sub. 509 (mq 23);*
3. Rispetto al punto 3) gli eredi *chiedono la piena proprietà di ulteriori 27 mq da ricavare sulla corte comune (sub. 517) in adiacenza al sub 509, in modo che la proprietà di cui al punto 2 possa essere considerata un "corpus" unico con l'area di cui al presente punto;*
4. Accettano quanto indicato al punto 4) ossia la cessione di $\frac{3}{4}$ dei diritti di proprietà della u.i. distinta con il sub. 515, posta al primo piano, da parte di Coletta Alfonso;
5. Rispetto al compenso proposto al punto 5) *chiedono un importo di E. 12.500,00.*
6. Accettano di cedere alle condizioni indicate $\frac{1}{4}$ del diritto di proprietà dei sub. 503, 505, 518;
7. L'area comune di cui al punto 517, al netto di quanto indicato al punto 3) resta a servitù di tutti vincolata esclusivamente ad area di manovra/passaggio pedonale e carrabile dall'ingresso della struttura fino alle proprietà oggetto di divisione delle comunione.

Il compenso richiesto è motivato da:

- la riduzione/annullamento della "cubatura" all'interno dell'area comune utile per la costruzione di un eventuale box, limitando il diritto ad una mera area di parcheggio il cui valore è *notevolmente inferiore rispetto alle altre costruzioni presenti*;

- il mancato godimento delle aree dal 1990;
- l'accrescimento di valore dell'abitazione (sub. 503) dovuto alla cessione in piena proprietà del sub. 18 (cantina), come da richiesta ricevuta per le vie brevi.

I sottoscritti eredi ritengono la proposta molto vantaggiosa, per i seguenti motivi:

- rispetto alla precedente proposta dei sottoscritti eredi Coletta Elena, la richiesta economica è stata ridotta di 2.5000 Euro, oltre che per un gesto di buona volontà, anche per consentire l'abbattimento delle strutture esistenti (tettoia e costruzione sub 509), in quanto ai sottoscritti interessa un'unica superficie da circoscrivere e da adibire comodamente a parcheggio o box, nel caso in cui sia ancora disponibile cubatura;
- altresì la richiesta in termini di superficie è stata ridotta a 50 mq complessivi, onde consentire una maggiore fruizione delle aree all'immobile sub. 503;
- non ha tenuto conto del valore degli immobili oggetto di proprietà indivisa, ma è stata effettuata una stima solo sulla base delle superfici. La valutazione a valore di mercato sarebbe stata più alta.

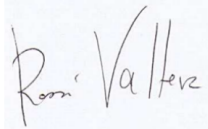
Inoltre, vi ricordiamo che relativamente all'interruzione dei lavori relativi al sub. 503/518 avviati l'anno scorso, l'azione di diffida (lettera del 9 marzo 2024) si era resa necessaria, a salvaguardia di tutti i comproprietari, in quanto la CILA risultava formalmente e giuridicamente errata e poteva coinvolgere anche i sottoscritti eredi in eventuali azioni di responsabilità per violazione delle norme sulla sicurezza e urbanistiche.

Si resta in attesa di riscontro.

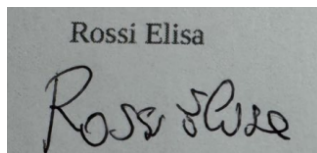
Frosinone lì 12.01.2025

Gli eredi

Rossi Valter



Rossi Elisa



Rossi Fabio

